

مقاله در خصوص درس ثبت املاک

عنوان مقاله :

ثبت ملک و تحدید حدود

اکبر جودکی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ثبت

دانشگاه آزاد نراق

نام استاد : جناب آقای دکتر گلچین

مقدمه:

ثبت عادی و ثبت عمومی

اصطلاح ثبت عادی و ثبت عمومی در قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و در آئین نامه قانون مزبور و در بخشنامه های ثبتی بسیار دیده می شود .

ثبت عادی یا اختیاری به موجب قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۲ شمسی مقرر گردید . در ماده ۳۴ قانون مذکور آمده است : «ثبت املاک اختیاری است مگر در مورد نقل انتقالات خالصه جات دولتی و اموال غیر منقوله ایالات و ولایات و بلوکات و بلدیه ها و یا نقل و انتقال املاک غیر منقول که در حدود قوانین بین اتباع خارجه و اتباع ایران و خارجه واقع می شود.»

در قانون ۱۳۰۲ که نظر بر اختیاری بودن ثبت املاک داشته به مردم حق داده می شد که چنانچه مایل باشند برای ثبت املاک خویش طبق ضوابط مقرر قانونی اقدام به درخواست ثبت نمایند. از جمله آثار این روش یعنی اختیاری بودن تقاضای ثبت ملک این بود که تشریفات آگهی نوبتی و آگهی تحدیدی هر ملک جداگانه و برای هر فرد اختصاصاً انجام و منتشر می گردید . در مقررات قانون ۱۳۰۲ به موجب قوانینی که در مورد ثبت املاک در سالهای ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ تصوب شد به تدریج اصلاحاتی به عمل آمد تا اینکه در سال ۱۳۰۸ قوانین و مقررات ثبتی قبلی نسخ و قانون جدیدی جایگزین آن شد ولی با تجربه ای که در اجرای مقررات قانون ثبت عادی به دست آمد معلوم شد که ثبت عادی و اختیاری نمی تواند هدفهای مورد نظر قانونگذار را از تصویب قانون ثبت املاک برآورده کند .

لذا در اسفند ماه سال ۱۳۱۰ قانون جدیدی جایگزین قانون ثبت اسناد و املاک قبلی گردید و همان قانون با اصلاحاتی که بعداً در بعضی از مواد آن به عمل آمد در حال حاضر نیز اجراء می گردد. به موجب همین قانون مقررات ثبت عادی ملغی و ثبت املاک اجباری شد. به همین جهت است که قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ به قانون ثبت عمومی یا ثبت اجباری معروف است. طبق ماده ۹ از این قانون: «در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای قانون مذکور و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت، وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می کند.»

بر خلاف مقررات ثبت عادی، دیگر صدور آگهی اختصاصی به درخواست متقاضی ثبت جنبه استثنایی دارد و حتی در ماده ۱۲ قانون مذکور جریمه و ضمانت اجراء برای اشخاصی که در مواعد مقرر در قانون اقدام به تقاضای ثبت ملک خود نکنند پیش بینی شده است.

لذا چنین نتیجه گرفته می شود که طریقه ثبت ملک پیش بینی شده در قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۰۲ و بعضی از قوانین بعدی آن که انجام تقاضای ثبت ملک را در اختیار مالکین قرار داده بود، اصطلاحاً ثبت عادی یا اختیاری می گویند و طریقه ثبت ملک مقرر در قانون سال ۱۳۱۰ که با انتشار آگهی عمومی و توزیع اظهار نامه، مالکین را به ثبت ملک دعوت می نماید را اصطلاحاً ثبت عمومی یا ثبت اجباری می نامند.

بنابراین برای استقرار مالکیت مشروع و استحکام آن و همچنین عمومیت دادن به ثبت املاک در تمام کشور، قانون ثبت املاک ایران نظر بر اجباری بودن ثبت املاک دارد.

در اجرای مقررات ثبت عمومی که فعلاً متداول است تکالیفی برای ادارات ثبت و از طرف دیگر تکالیفی برای اشخاصی که در املاک ذیحق می باشند معین و مقرر گردیده است که در بحثهای آتی نسبت به موارد مذکور توضیحات لازم داده خواهد شد .

عملیات مقدماتی ثبت

عملیات مقدماتی ثبت اصطلاحاً به کلیه اقداماتی گفته می شود که پس از انجام و پایان یافتن آنها اداره ثبت آمادگی صدور سند مالکیت را دارد .

قانونگذار برای آنکه ملکی به نام صاحب آن در دفتر املاک ثبت و براساس آن سند مالکیت صادر گردد، انجام یک سلسله عملیات مقدماتی را لازم دانسته که بایستی این اقدامات یکی پس از دیگری با دقت انجام شود .

این اقدامات از انتشار آگهی موضوع ماده ۹ قانون ثبت شروع و با پایان یافتن کارهای تحدید حدود موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ از قانون مذکور و به شرح مندرج در ماده ۸۴ آئین نامه قانون ثبت پایان می پذیرد .

این اقدامات عبارتند از :

- ۱- انتشار آگهی ثبت عمومی : ماده ۹ قانون ثبت اسناد و املاک.
- ۲- انتشار آگهی مقدماتی: ماده ۱۰ قانون ثبت
- ۳- اقدام به نصب پلاک و شماره گذاری : ماده ۵ آئین نامه قانون ثبت و مواد بعدی آن.
- ۴- توزیع اظهار نامه: مواد ۶ و ۷ آئین نامه قانون ثبت و مواد بعدی آن .
- ۵- دریافت اظهارنامه (تقاضای ثبت): ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک.

۶- انتشار آگهی نوبتی: ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک.

۷- انتشار آگهی تحدیدی: ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و املاک.

۸- عملیات تحدید حدود: مواد ۱۴ و ۱۵ قانون ثبت اسناد و املاک.

۹- چنانچه در جریان عملیات مقدماتی اشتباهاتی رخ داده باشد بایستی قبل از ثبت ملک

در دفتر املاک نسبت به تصحیح و رفع اشتباهات نیز اقدام شود (موضوع مواد ۶ و ۲۵

قانون ثبت اسناد و املاک) و همچنین اگر احتمالاً اعتراضی در مهلت های مقرر نسبت

به ملک مورد درخواست ثبت شده باشد بایستی در مراجع قضائی نسبت به آنها

رسیدگی شده و حکم نهایی صادر گردد.

انتشار آگهی ثبت عمومی

همانطور که قبلاً توضیح داده شد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب اسفندماه ۱۳۱۰ ثبت املاک

را اجباری نموده و ماده ۹ قانون مذکور چنین مقرر داشته:

«در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل

اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به

ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می کند.»

البته در این ماده ذکری از انتشار آگهی نشده اما به موجب ماده ۵ آئین نامه قانون ثبت در

موقعی که اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت عمومی در نظر می گیرد باید پیش نویس

آگهی ماده ۹ قانون ثبت را تهیه و برای امضاء و انتشار به اداره کل ثبت (سازمان اسناد و

املاک) بفرستد.

بنابراین در اجرای ماده ۹ قانون ثبت به موجب ماده ۵ آئین نامه قانون مذکور صدور آگهی برای انجام ثبت عمومی لازم دانسته شده است و طبق ماده ۱۰ آئین نامه قانون ثبت برای سرعت جریان باید قطعات ثبت عمومی کوچک انتخاب شود و به دستور ماده ۶۳ آئین نامه قانون ثبت پیش نویس آگهی موضوع ماده ۹ باید در ۶ نسخه تهیه و برای امضاء و انتشار به مرکز فرستاده شود .

نمونه ای از آگهی ثبت عمومی

آگهی ماده ۹ قانون ثبت

((اعلان))

نظر به دستور ماده ۹ قانون ثبت اسناد و املاک به اطلاع عموم می رساند که املاک و قنوت و سایر رقبات واقع در قطعه ناحیه که عبارت است از..... ... محدوده حدود ذیل : شرقاً، جنوباً.....، غرباً.....، شمالاً.....

برای ثبت عمومی در نظر گرفته شده و اداره ثبت اسناد و املاکاعلانی را که در ماده ۱۰ قانون ثبت مقرر است در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۱۳ منتشر می نماید و بلافاصله به نصب پلاک و شماره گذاری و توزیع اظهارنامه اقدام خواهد نمود و نفع مالکین در آن است که در اعاده اظهار نامه های خود تسریع نموده و خود را مشمول جریمه قانونی قرار ندهند .
رئیس ثبت اسناد و املاک

منظور از انتشار این آگهی این است که مالکین املاک واقع در محدوده ای که در آگهی مشخص گردیده است مطلع شوند که اداره ثبت قصد به ثبت رساندن املاک آن ناحیه را دارد و در روز معین برای انجام این امر و شماره گذاری و توزیع اظهار نامه اقدام خواهد نمود .

ماده ۹ قانون ثبت مقرر داشته حوزه هر اداره یا دایره بایستی به چند ناحیه تقسیم شود و کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه به ثبت برسد .

بحث در این است که اداره ثبت چه اموالی را باید به ثبت برساند؟ مال غیر منقول در مواد ۱۲ الی ۱۸ قانون مدنی تعریف شده است . آیا کلیه امولی که به عنوان مال غیر منقول در قانون مدنی از آنها نامبرده شده است مشمول ماده ۹ قانون ثبت بوده و بایستی به ثبت برسند ؟

اگر چنین نیست پس چه مالی قابل به ثبت رساندن است ؟

همانطور که قبلاً اشاره شد اگرچه ماده ۹ قانون ثبت بطور عام و مطلق مقرر داشته کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه بایستی به ثبت برسد ولی آنچه از مواد قانون ثبت و مواد آئین نامه قانون مذکور و رویه معمول در ادارات ثبت به دست می آید این است که فقط زمین و بنای احداثی در آن و همچنین قنات و چشمه را (ماده ۴۳ آئین نامه قانون ثبت) می توان مستقلاً به عنوان ملک طبق مقررات قانون ثبت املاک به ثبت رساند .

البته علاوه بر موارد مذکور در فوق که مستقلاً قابل ثبت است می توان ضمن درخواست ثبت ملک و به تبع آن درخواست ثبت بعضی دیگر از اموال غیر منقول و حقوق راجع به آنها را به عمل آورد مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و درخواست ثبت آب رودخانه ها و نهادهای منشعب از آنها و غیره (مواد ۴۲و ۴۳ آئین نامه قانون ثبت) .

ضمناً به موجب ماده ۳۱ آئین نامه قانون ثبت: «دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش میشود از حقوق راجعه به عین املاک

نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد.»

طبق ماده ۴۱ آئین نامه قانون ثبت: «نسبت به املاکی که مالک خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضی و جبال موات و مباحه و.... درخواست ثبت از افراد پذیرفته نخواهد شد.»

اراضی که قبلاً جزء شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بعداً تبدیل به ملک می شود از طرف مالک یا شهرداری درخواست ثبت نسبت به آنها پذیرفته می شود (ماده ۲۷ آئین نامه قانون ثبت)

انتشار آگهی مقدماتی

قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک، اداره ثبت به انتشار آگهی مقدماتی مبادرت می نماید و انتشار آگهی مذکور برای اعلام و اطلاع کسانی است که حق درخواست ثبت ملک واقع در بخش معینه را دارند. ماده ۱۰ قانون چنین می گوید :

«قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مذکور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسند به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز سه مرتبه منتشر می شود.»

طبق ماده ۵۸ آئین نامه قانون ثبت آگهی هایی که باید طبق ماده ۱۰ قانون ثبت در ۳۰ روز سه مرتبه منتشر شوند انتشار آنها در روز اول و پانزدهم و سی ام خواهد بود .

آگهی ماده ۱۰ معمولاً به شرح نمونه زیر منتشر می گردد :

نمونه ای از آگهی مقدماتی

آگهی ماده ۱۰ قانون ثبت

در تعقیب اعلان شماره..... اداره ثبت کل (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) راجع به ثبت عمومی قطعه..... ناحیه.... بخش..... اعلان می نماید که املاک و قنات و سایر رقبات واقع در منطقه مزبور محدود به حدود ذیل به ثبت می رسد : شرقاً.....، جنوباً.....، غرباً.....، شمالاً.....

مطابق ماده ۱۰ قانون ثبت از تاریخ نوبت اول این اعلان تا شصت روز باید کلیه اشخاص که مالک و متصرف املاک و قنات و آبهای واقعه در قطعه مزبور هستند و اشخاص مذکور در مواد ۲۷ و ۲۳ قانون ثبت بوسیله اظهار نامه درخواست خود را به این شعبه تسلیم نمایند .

۹۰ روز پس از انتشار نوبت اول این اعلان صورت کلیه اشخاصی که اظهار نامه داده اند با نوع ملک و نمره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک تعیین می شود در جرائد اعلان و هر ملکی (اعم از زمین و آب و قنات و غیره) که نسبت به آن اظهار نامه داده نشده باشد به عنوان مجهول المالک اعلان و مطابق مقررات ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد نسبت به آن عمل می شود .
(آگهی نوبت اول)

رئیس ثبت اسناد و املاک

همانطور که در آگهی ماده ۹ تذکر داده شده است مامورین بلافاصله در همان روز انتشار اولین آگهی ماده ۱۰ برای شماره گذاری و توزیع اظهار نامه املاکی که در محدوده قطعه ای که برای ثبت در نظر گرفته شده قرار دارند اقدام خواهند نمود و مامورین مزبور به گیرندگان اظهارنامه تاکید خواهند کرد که اظهارنامه های دریافتی را هرچه سریع تر تکمیل و حداکثر ظرف دو ماه به اداره ثبت مربوطه تحویل نمایند تا املاکشان مجهول المالک تلقی نشده و مشمول جریمه نگردند.

نصب پلاک و شماره گذاری

در این مورد در قانون ثبت مطلبی عنوان نشده است ولی در ماده ۵ و مواد بعدی از آئین نامه قانون ثبت اسناد در خصوص پلاک کوبی و شماره گذاری مقرراتی وضع گردیده است . بطوریکه در مواد ۶ و ۷ و ۸ از آئین نامه مذکور مقرر است در قراء و قصبات خود مالک قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی لازم است که نماینده عمل، به وسائل مقتضی از قبیل جار و غیره مالکین را مطلع و با اطلاع کدخدا و ریش سفیدان، قریه را به بخشهای معینی که حدود طبیعی داشته باشد تقسیم و اسامی و سایر مشخصات مالک و ملک را در کتابچه یا صورت مجلسی نوشته و به امضاء کدخدا و ریش سفیدان برساند و بعد شروع به شماره گذاری و توزیع اظهار نامه کند .

نماینده مامور توزیع اظهارنامه باید دقیقاً مراقبت کند که اظهارنامه ها با صورت مجلس فوق الذکر کاملاً تطبیق نمایند و طبق ماده ۸ در مستغلات برای هر ملک یک شماره و در املاک

مزروعی نیز برای قراء و مزارع شش دانگی یک شماره اصلی منظور می شود . در صورتی که مزرعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعیانی و غیره باشد برای هر قسمت یک شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد .

طبق ماده ۹ آئین نامه اگر ملکی پس از شماره گذاری مفروزاً به قطعاتی تقسیم شد برای هریک از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد . مثلاً از شماره ۵ اصلی :

$$\frac{5}{3}, \frac{5}{2}, \frac{5}{1} \text{ شماره های } ۱ \text{ و } ۲ \text{ و } ۳ \text{ فرعی برای هر قطعه تعیین می گردد.}$$

بطوریکه در ماده ۱۱ آئین نامه آمده است در مورد کاروانسرا و امثال آن که دارای حجرات متعدده است در صورتیکه متعلق به یک نفر و یا مشاعاً متعلق به اشخاص باشد یک شماره و در صورتیکه حجرات مالک جداگانه داشته باشد برای هریک شماره مستقلی منظور خواهد شد.

هر بخشی که به ثبت عمومی گذاره شود قنوات آن بخش هم باید جزو سایر املاک برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش به قنوات داده شود . هرگاه قنوات از متعلقات ملک باشد جداگانه مورد معامله واقع نمی شود و تابع اصل ملک بوده و شماره مستقلی لازم ندارد. شماره ملک بر دو نوع است: شماره اصلی، شماره فرعی .

شماره اصلی شماره ای است که در جریان ثبت ملک برای مستغلات شهری و قریه و ده شش دانگی و برای بعضی کاروانسراها که دارای حجرات متعدد است چنانچه کل آن متعلق به یک نفر بوده و یا مشاعاً متعلق به چند نفر باشد یک شماره اصلی و اگر حجرات آن مالک جداگانه داشته باشد برای هر حجره یک شماره اصلی نیز تعیین می گردد.

برای قنات هم اگر از متعلقات ملک نبوده و جداگانه مورد معامله واقع شود یک شماره اصلی که آخرین نمره آن بخش یا قطعه خواهد بود تعیین خواهد شد .

اما اگر پس از این شماره گذاری هر ملک به قطعات تفکیک یا مفروز شود برای هر قطعه یک شماره فرعی از شماره اصلی تعیین می گردد . همچنین در صورتیکه در جریان ثبت ملک ده و قریه دارای قطعات مفروز یا اعیانی باشد که به غیر از صاحب ده و قریه تعلق داشته باشد برای هر قطعه مفروز و اعیان یک شماره فرعی از شماره اصلی تعیین می گردد .

توزیع اظهارنامه

در مورد توزیع اظهار نامه در قانون ثبت مطلبی عنوان نشده است ولی در آئین نامه قانون ثبت برای تسهیل تقاضای ثبت و اجرای ثبت عمومی توزیع اظهارنامه مقرر گردیده است و لذا لازم است اداره ثبت ضمن شماره گذاری به هریک از پلاکها و شماره هایی (اعم از شماره فرعی و یا شماره اصلی) که برای هریک از املاک تعیین می کند چنانچه شش دانگ آن متعلق به یک مالک باشد یک اظهارنامه و چنانچه مالکین متعدد باشند بین هر یک از آنها اظهار نامه ای نیز توزیع نماید .

در ماده ۱۲ و ۱۶ آئین نامه قانون ثبت اسناد در مورد نحوه توزیع اظهارنامه بحث شده است که قبلاً نیز به آن اشاره شد. البته در آئین نامه و همچنین در قانون ثبت تعریفی از اظهارنامه نشده است ولی در عمل اظهارنامه ثبتی عبارت است از فرم مخصوصی که از طرف سازمان ثبت تهیه و در اختیار متقاضیان ثبت به منظور درخواست ثبت ملک گذاشته می شود . در مواد ۱۱ و ۱۲ قانون ثبت در مورد مهلت پذیرش اظهارنامه و همچنین در ماده ۲۲ آئین نامه قانون ثبت در

مورد مندرجات اظهارنامه و در ماده ۲۳ آئین نامه در مورد مدارک و ضمائ اظهارنامه توضیح داده شده است .

دادن اظهارنامه (تقاضای ثبت)

ماده ۱۱ قانون ثبت مقرر داشته : «از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ تا ۶۰ روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقعه در آن ناحیه به وسیله اظهار نامه درخواست ثبت نمایند ...»

بنابراین طبق این ماده متصرفین به عنوان مالکیت و همچنین کسانی که حق تقاضای ثبت ملک را داشته باشند مانند ولی، قیم، متولی موقوفه و امثال آن بایستی ظرف ۶۰ روز از تاریخ نشر اولین آگهی مقدماتی اظهارنامه خود را طبق مقررات تنظیم و به اداره ثبت مربوطه که در آگهی مقدماتی ذکر گردیده تسلیم نمایند . اگرچه براساس این ماده مهلت پذیرش اظهارنامه ۶۰ روز ذکر گردیده ولی ماده ۲۹ آئین نامه قانون ثبت اسناد اجازه داده است تا وقتی که آگهی نوبتی نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه را می توان پذیرفت. همچنین طبق ماده ۴۷ آئین نامه مذکور: «اظهارنامه هایی که تا قبل از انتشار آگهی نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت به اداره تسلیم شود مشمول جریمه نخواهد بود.»

با توجه به مراتب مذکور، موعد پذیرش اظهارنامه ثبتی محدود به زمانی که در ماده ۱۱ قانون ثبت مقرر شده نبوده بلکه مدت آن اضافه شده و نتیجتاً بصورت متغیر درآمده است. بر طبق ماده ۲۲ آئین نامه قانون ثبت اظهارنامه بایستی شامل نکات زیر باشد :

نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه، و محل صدور آن، سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملک مورد درخواست، محل اقامت مستدعی ثبت و یا تابعیت مستدعی ثبت، نوع مال غیر منقولی که در خواست ثبت آن می شود با تعیین محل و شماره و مشخصات و حدود اجزاء و متعلقات آن، بهای ملک در تاریخ درخواست و شرح حقوق عینی که برای اشخاص در آن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد .

ضمناً ماده ۲۳ آئین نامه مذکور مقرر داشته که دهنده اظهارنامه باید اسناد و قبالات و بنچاق ملک و مدارک راجعه به مالکیت و تصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصه آن ضمیمه اظهارنامه و در پرونده عمل بایگانی شود و اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله و نشانیهای تصرف فعلی خود را کتباً به اداره ثبت تسلیم نماید. در هر حال درخواست کننده باید نحوه تصرف خود را که او را برای تقاضای ثبت مجاز دانسته ، معلوم کند.

«در اظهارنامه میزان و مقدار املاک و اراضی مورد درخواست باید به دانگ و سهم قرارداده شده و اصطلاحات محل از قبیل جام و و پیمان و غیره را با دانگ و سهم تطبیق نمایند.» (ماده ۲۴ آئین نامه قانون ثبت)

«متصدی تنظیم اظهارنامه به دستور ماده ۴۸ آئین نامه باید مراقبت نماید که نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و مقدار مورد درخواست و سهام مالکین و کلیه مطالب اظهار نامه صحیحاً و صریحاً نوشته شود که بعداً موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباهی هم که در مطالب اظهارنامه روی دهد و معلوم شود در اثر بی مراقبتی متصدی بوده موجب مسئولیت خواهد بود.»

«در قراء و قصباتی که به ثبت عمومی گذاشته می شود، نماینده توزیع اظهارنامه به امر مدیر ثبت مامور تنظیم اظهارنامه ها نیز خواهد بود .» (ماده ۴۹ آئین نامه قانون ثبت اسناد)

«در موقعی که اظهارنامه ها عودت داده می شود بایستی وصول آن مرتباً با قید تاریخ در دفتر توزیع اظهارنامه قید شود .»

همانطور که در ماده ۲۱ آئین نامه آمده است : اظهار نامه باید به امضای مستدعی ثبت یا وکیل یا جانشین قانونی او رسیده و به اداره ثبت محل داده شود و هرگاه دهنده اظهارنامه نتواند امضاء کند اثرانگشت خود را زیر اظهارنامه خواهد گذاشت و در صورتیکه اظهار نامه توسط وکیل یا جانشین مستدعی ثبت اوراق مربوطه ضمیمه گردد.»

انتشار آگهی نوبتی

بطوریکه در ماده ۱۱ قانون ثبت مقرر گردیده اداره ثبت مکلف است تا ۹۰ روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ (آگهی مقدماتی) صورت کلیه اشخاصی که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک تعیین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی فقط در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز منتشر خواهد شد .

چون این آگهی بر خلاف آگهی های ماده ۹ و ۱۰ و ۱۴ از قانون ثبت در دو نوبت منتشر می شود اصطلاحاً معروف به آگهی نوبتی است .

صدور آگهی نوبتی برای این است که اسامی اشخاصی که درخواست ثبت کرده اند با مشخصات آنچه درخواست ثبت آن شده است به اطلاع عموم برسد تا هرکس نسبت به

درخواست ثبت مذکور اعتراضی داشته باشد در مهلت مقرر در ماده ۱۶ از قانون ثبت اقامه دعوی نماید .

در آگهی مزبور بایستی مهلت تقدیم دادخواست اعتراض که ۹۰ روز است و همچنین مبدأ احتساب این مهلت که تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی است و مرجع تقدیم دادخواست مزبور که اداره ثبت محل است همچنین مفاد ماده ۱۷ قانون ثبت مبنی بر اینکه اگر کسی قبل از انتشار این آگهی دعوائی مربوط به ملک مزبور به طرفیت متقاضی ثبت طرح کرده است بایستی ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تقدیم نماید، قید گردد.

حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی ذکر نمی شود ولی باید در زیر آگهی ها قید گردد که حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود و در صورت مجلس مربوطه منظور می گردد و اگر کسی به حقوق مذکور اعتراضی داشته باشد می تواند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس مربوطه دادخواست اعتراض خود را به ثبت محل تقدیم دارد .

«آگهی های نوبتی را اداره ثبت در یکی از جراید حوزه خود و یا در یکی از جراید نزدیکترین حوزه خود و یا در یکی از جراید مرکز منتشر می نماید.» (ماده ۵۲ آئین نامه قانون ثبت) .

«آگهی های مربوط به هر بخش باید در روزنامه معینی منتشر شود که در آخر هر سال برای سال بعد از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین شده و به اطلاع عموم خواهد رسید .» (ماده ۵۳ آئین نامه قانون ثبت)

از نظر اهمیتی که قانون برای آگهی نوبتی قائل شده است ماده ۵۵ آئین نامه قانون ثبت مقرر داشته : «فقط آگهی نوبت اول املاک برای درج در مجله رسمی باید ارسال شود .»

آگهی های مزبور علاوه بر انتشار در روزنامه ها در محل هم بایستی الصاق گردد که اطمینان حاصل شود اشخاص ذینفع از مفاد آن مطلع گردیده اند .

تحدید حدود عمومی

آگهی تحدید حدود

به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت : « تحدید حدود املاک واقعه در هر بخش متدرجاً به ترتیب شماره املاک مطابق آیین نامه وزارت دادگستری به عمل می آید و تقاضا کنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله آگهی احضار می شوند. این آگهی لااقل ۲۰ روز قبل از تحدید حدود یک بار در جراید منتشر می شود به علاوه مطابق آیین نامه وزارت دادگستری در محل نیز آگهی منتشر خواهد شد»

در این خصوص موارد زیر می بایستی مورد لحاظ واقع گردد:

۱- آگهی تحدید تنها پس از نشر آگهی نوبتی صورت می پذیرد (ماده ۶۶ آیین نامه)

۲- در املاک مشاع که قسمتی از آن در خواست ثبت و قبلاً تحدید شده چنانکه نسبت به بقیه در خواست ثبت شود تحدید مجدد لازم نیست و نیز در موردی که املاک مجاور ملک مورد تقاضای ثبت همگی تحدید شده باشد و متقاضی ثبت در اظهارنامه این موضوع را یادآور شود یا اداره مطلع گردد نشر آگهی تحدیدی و عملیات تعیین حدود نسبت به آن ملک لازم نبوده و بر طبق حدود مجاورین به ثبت خواهید رسید (ماده ۷۴ آیین نامه)

۳- عمل تحدید حدود به ترتیب شماره ردیف پلاکها انجام می گیرد یعنی قبل از انتشار آگهی تحدید برای پلاک ۸۰ نمی توان شماره ۸۶ را آگهی کرد.

۴- مستدعی ثبت و مجاورین به وسیله انتشار آگهی تحدیدی دعوت می شوند و دعوتنامه جداگانه نمی خواهند.

۵- حتی الامکان برای هر ملکی نباید آگهی تحدید جداگانه تهیه کرد جز در مورد تحدید تعیین حدود به شرط آن که متقاضی ثبت هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر نماینده را (در صورتی که لازم باشد) به وسیله اداره پردازد و نسبت به املاک مزروعی با رعایت اهمیت آن باید یک یا چند روز وقت تحدید آن را قرار دهند (ماده ۶۱ آیین نامه)

۶- آگهی تحدیدی برابر نص ماده ۱۴ قانون ثبت و ماده ۵۲ آیین نامه مذکور یک نوبت در یکی از جراید حوزه مربوطه یا یکی از جراید نزدیک ترین حوزه ثبتی به آن یا در یکی از جراید تهران که طبق ماده ۵۳ آیین نامه معین شده است منتشر می گردد و انتشار آن در روزنامه رسمی لازم نیست.

۷- این آگهی می بایست در همان روزنامه ای که آگهی های نوبتی در آن چاپ و منتشر شده است، نشر شود و یک نسخه از آگهی به هر ملکی که قرار است تحدید حدود انجام شود، الصاق می گردد و در خود محل نیز نسخه هایی از آن آگهی الصاق می شود همچنین در روستاهای اطراف نیز نسخه های از آن آگهی در محل های مناسب الصاق می شود انتشار آگهی تحدید حدود به وسیله کدخدا یا مأمورین نیروی انتظامی گواهی شود.

موارد عدم انتشار آگهی تحدید حدود:

۱- مطابق تبصره اصلاحی ماده ۱۵، مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ « هر گاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمانهای ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود» در این صورت تحدید حدود بدون انتشار آگهی تحدیدی به عمل خواهد آمد.

۲- منابع ملی شده ای که به موجب قانون ملی شدن جنگلها شده اند و به شرح فرازهای ۱ و ۲ بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی به ترتیب مشتمل بر املاک ثبت نشده اعم از اینکه مجهول المالك و یا قبول درخواست ثبت شده ای که تاکنون آگهی نوبتی آن منتشر نشده یا دستور تجدید آگهی آنها صادر شده است، باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی طبق نقشه و صورتمجلس تنظیمی که به امضای نماینده منابع ملی و اداره ثبت می رسد، اقدام به صدور سند مالکیت می شود.

۳- در صورتی که املاک مجاور مورد درخواست ثبت کاملاً تحدید شده باشد و در خواست کننده ثبت در اظهار نامه این موضوع را متذکر شود یا اداره مطلع گردد، انتشار آگهی تحدیدی و عملیات نسبت به آن ملک لازم نیست و بر طبق حدود مجاورین تعیین حدود و ثبت خواهد شد.

۴- چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک، مالک آن به موجب سند رسمی قراردادی منعقد نماید که بالنتیجه اعیان احدائی در آن ملک به ملکیت طرف قرار داد که مجاز به احداث اعیان بوده مستقر گردد، مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت اعیانی را از اداره

ثبت بخواند و در این صورت اداره ثبت، وقت معاینه محل و تعیین حدود اعیانی و حقوق
ارتفاقی را به مالک عرصه مجاورین اخطار می نماید و در وقت مقرر صورتمجلس حدود
صدور اعیانی تنظیم می گردد و نیازی به انتشار آگهی تحدیدی نیست.

۵-طبق بند ۲ ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری « در مواردی که قسمتی از یک زمین
طبق قرار و اعلام دارندگان اسناد و یا تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی موات اعلام
میگردد اعم از آن که سند به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا بنیاد ها و نهادها از جمله بنیاد
مستضعفان و غیره باشد. ادارات ثبت اسناد مکلفند با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سند
مالکیت قسمت موات را به صورت شش دانگ به نام دولت و به نمایندگی وزارت مسکن و
شهرسازی صادر نمایند و بنابراین در این مورد به انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی نیازی
نمی باشد.

۶-طبق ماده ۱۴۴ الحاقی به قانون ثبت با اجرای مقررات اصلاحی ارضی نسبت به هر ملک
تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا
مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاق پس از استعلام از اداره تعاون و
امور روستاهای محل انجام می گیرد. هر گاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به
هم باشند می توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد و در مواردی که
مجاور ملک از املاک جزو املاک عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ
شود و عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع
انجام تحدید حدود نخواهد بود و در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور و مطلعین و
معمدین محل انجام می گیرد.

موعد و مندرجات انتشار آگهی تحدید حدود

مطابق ماده ۱۱ قانون ثبت پس از پروسه آگهی نوبتی، آگهی تحدیدی منتشر می شود و آگهی تحدید حدود می بایستی حاوی نام و نام خانوادگی، شماره پلاک و نوع ملک تحدید حدود، محل وقوع ملک و مساحت آن، روز و ساعت انجام تحدید ذکر می شود و فاصله تاریخ نشر آگهی تحدیدی با روز تحدید حدود نباید کمتر از ۲۰ و زیادتر از ۶۰ روز باشد (ماده ۶۷ آیین نامه).

با لحاظ قرار دادن ماده ۶۱ آیین نامه آگهی تحدید حدود معمولاً از روی آگهی نوبتی و به ترتیب شماره پلاک تهیه می شود و باید تعدادی از املاک در یک آگهی تحدیدی منظور شود و با توجه به وسعت ملک مورد تحدید حدود، برای هر روز چند شماره ملک منظور می شود و برای هر ملک آگهی اختصاصی داده نمی شود. آگهی املاک که برای تحدید حدود در نظر گرفته می شود می بایست به تعداد و با رعایت اهمیت ملک و استعداد نمایندگان حداقل برای ده الی بیست شماره از املاک شهری و اعیانی و قطعات مفروزه یک آگهی منتشر و متوالیاً تحدید شود، مگر آنکه درخواست کننده ثبت در موقع تحدید حدود هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر نماینده را به وسیله ادارهپردازد و نسبت به املاک مزروعی با رعایت اهمیت آن باید یک یا چند روز وقت تحدید آن را قرار دهند.»

آگهی تحدیدی علاوه بر انتشار در یکی از جراید تعیین شده به صورت اعلان، پشت سفید در معابر و محل وقوع ملک مورد تحدید الصاق می گردد مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت « تحدید حدود املاکی که با زمین موات یا شارع یا مرتع عمومی یا جنگل عمومی، حد مشترک دارند می بایستی به وسیله انتشار آگهی تحدیدی انجام شود. عدم حضور نماینده اداره و بنگاههای مربوطه مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد. »

نحوه عملیات تحدیدی

مطابق ماده ۷۰ آیین نامه «درخواست کننده یا نماینده او حدود ملکی را که می خواهد ثبت کند بطور مشخص معرفی کرده و صاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد و اعتراض دارند بیان می کنند»

همانطور که گفته شد با توجه به تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت، هرگاه حدود مجاوران از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد، تحدید حدود بدون انتشار آگهی تحدیدی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد چنانچه مجاور یک یا چند ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد، تحدید حدود حسب دعوت قبلی و با حضور نمایندگان سازمانهای ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد .

تعیین حدود ملک با معرفی تقاضا کننده ثبت به عمل می آید ولی این معرفی وقتی مورد قبول نماینده و مهندس ثبت قرار می گیرد که با دو شرط همراه باشد و این دو شرط در ماده ۷۱ آیین نامه ذکر شده است : «مستدعی ثبت ابنیه و اجزایی را می تواند در موقع تعیین حدود معرفی کند که داخل در حدود مندرج در اظهارنامه باشد و نماینده عمل، معرفی مالک یا نماینده او را وقتی معتبر می شناسد که تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشد و الا از تعیین حدود خودداری خواهد کرد.»

لذا ابنیه و اراضی که مالک نسبت به تعیین حدود آن اقدام می ورزد می بایستی در حدود مندرج در اظهارنامه واقع شده باشد .

دوم آنکه نماینده و مهندس باید تصرفات مستدعی را در نظر بگیرند و چنانچه تمام آنچه را مستدعی ثبت معرفی می کند متصرف نباشد ولو در اظهارنامه هم باشد از انجام عمل تحدید می بایستی خودداری کند و صورتمجلس رامنتفی معرفی کند .

«اگر تقاضا کننده در موقع تحدید حدود، خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد (ماده ۱۵ ق.ث) اما در مورد عدم حضور مجاورین و مستدعی ثبت یا نماینده او دو فرض قابل تصور می باشد اول آنکه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی قطعی و تثبیت شده باشد در این صورت برابر تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت و ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد و مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی و مواد ۷۶ و ۷۸ آیین نامه قانون ثبت حدود ملک با تبعیت از حدود مجاورین تعیین خواهد شد و اگر یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد حداقل بیست روز قبل باید به اداره مربوطه اطلاع داده شده که نماینده خود را برای حضور در موقع تحدید حدود اعزام نماید .

صورتمجلس تحدید حدود

برای تعیین حدود ملک صورتمجلس تنظیم می شود . مطابق ماده ۷۲ آیین نامه قانون ثبت: «

صورتمجلس باید حاوی مطالب زیر باشد و به امضای نماینده و کلیه حاضرین برسد

۱- نام و نام خانوادگی نماینده و مهندس تحدید و معرف حدود و روز یا روزها و ماه و

سالی که عملیات تحدید حدود در آن انجام شده .

۲- مساحت و نوع ملک و چگونگی تصرف .

۳- اظهار مدعیان و معترضان حاضر و اسم و مشخصات و محل اقامت اشخاصی که حضور داشته اند .

۴- حقوقی که مورد تحدید به عنوان حقوق ارتفاقی در مجاوران دارد و بالعکس به طور صریح .

۵- امضاء نماینده و مهندس و شخص معرف .

۶- قید ذکر طول ابعاد و علامات و تعداد آنها و فواصل آنها با قید شماره های مجاور.

۷- قید نام و آدرس ملک مورد تحدید.»

مطابق ماده ۷۳ آیین نامه قانون ثبت: «در صورت مجلس تحدید قلم زدن و کم و زیاد کردن عبارت به کلی ممنوع است و اگر اصلاح و توضیحی لازم باشد در زیر صورت مجلس نوشته و به امضاء برسد و اگر بعضی از حاضرین نخواهند امضاء کنند این نکته در صورتمجلس قید می شود و کسانی که امضاء ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت . »

در مواردی که ملک قبلاً تحدید شده حدود مجاورین که بعداً تحدید می شود باید با آن تطبیق و تبعیت کند (ماده ۷۸ آیین نامه قانون ثبت) نماینده محدد مکلف است عبارت اگهی های نوبتی و تحدیدی را در صورت مجلس تحدیدی قید نماید در هر حال که حدود تعیین می شود، نماینده اقدام برابر ماده ۸۳ آیین نامه قانون ثبت مکلف است حدود تعیین شده را با مجاورین تطبیق نموده، پس از حصول اطمینان از این که با مجاورین منطبق است، پیش نویس سند مالکیت را تهیه و در پرونده ضبط کرده و به شعبه بایگانی تسلیم نماید پیش نویس سند مالکیت برگ مخصوص و مشخصی است که در صدر آن محل پلاک و ثبت و صفحه و شماره ثبت پیش بینی شده و عبارت «پیش نویس سند مالکیت » روی آن قید گردیده است و دارای چهار ستون که اولی محل ذکر تاریخ ثبت و دومی محل قید نام و مشخصات مالک و سومی

مشخصات و حدود آن و حقوق ارتفاقی و بهای ملک و چهارمی محل ملاحظات است و علاوه بر آن دارای محلی برای قید موضوع بازداشت و بند «ز» تعیین شده است . بنابراین پس از ختم تحدید حدود مربوطه اطلاع داده شده که نماینده خود را برای حضور در موقع تحدید حدود اعزام نماید، عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود .

دوم آنکه حدود مجاورین قبلاً تثبیت و قطعی نشده باشد در این صورت برابر ماده ۱۵ ق.ث و ماده ۶۹ آیین نامه آن تحدید حدود انجام نمی شود و مراتب صورتمجلس می گردد و آگهی تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضا کننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشدند و تحدید حدود به عمل نیامد، حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد »

مطابق ماده ۷۵ آیین نامه در موقع تحدید حدود قراء و مزارع شش دانگی باید نقشه کامل ملک به وسیله مهندس ترسیم حدود و مشخصات با ذکر طول ابعاد در صورت مجلس تحدید حدود قید گردد . نسبت به قطعات اراضی غیر محصور اطراف شهرها و قصبات و همچنین اراضی قراء و مزارع قطعاتی و خرده مالک نیز به طریق فوق عمل خواهد شد در صورت نبودن مهندس در این مورد نماینده مکلف است کروکی از وضعیت ملکی مورد حدود ترسیم، و طول اضلاع جهات اربعه را ولو به طور تقریب باشد معین و با ذکر فواصل در صورتمجلس تحدیدی قید کند و این کروکی بایستی به امضاء نماینده و مستدعی ثبت یا وکیل او برسد و پیوست صورتمجلس تحدیدی خواهد شد (الحاق به ماده ۷۵ ق.ث)

بنابراین نماینده ثبت با احراز تصرف و رعایت ماده ۷۱ آیین نامه قانون ثبت شروع به تحدید حدود می کند و تعیین حدود را از یکی از زوایا شروع و حرکت را در یک جهت (موافق یا مخالف عقربه های ساعت) بطور پیوسته ادامه می دهد تا به نقطه شروع برسد و اصل در

تحدید تشخیص و تعیین حد فاصل ملک مورد تحدید با املاک مجاور است. مثلاً در مورد خانه ها و مستغلات و رقبات محصور از زاویه شمال غرب روبه شرق شروع و حد شمال را معین می کند و باید تشخیص داده شود که دیوار فاصل متعلق به حدود تحدید است یا مجاور و یا مشترک است یا اینکه هریک از مورد تحدید و مجاور دارای دیوار جداگانه است و یا دیوار متعلق به مجاور است و ملاک تشخیص هریک از موارد فوق تصرف و وضع ساختمان دیوار خواهد بود هرگاه در وسط ملکی اشخاص دیگر ملک داشته باشند در صورت مجلس تحدید حدود مراتب با ذکر حدود و مشخصات تصریح و در صورت لزوم نقشه قطعات مزبور هم تهیه خواهد شد» (ماده ۸۱ آیین نامه قانون ثبت)

چنانچه در مجاورت مورد تحدید خطوط راه آهن وجود داشته باشد رعایت حریم قانونی راه آهن الزامی می باشد و این امر می بایستی مورد لحاظ نماینده ثبت واقع گردد.

هرگاه ملک مورد تحدید بر اثر عواملی مثل عبور جاده به صورت قطعات مجزا از هم درآمده باشد یا مالکین مشاعی بطور مفروز متصرف باشند باید ابتدا حدود کل شش دانگ را با رعایت ماده ۷۱ آیین نامه قانون ثبت با در نظر داشتن حدود اظهار نامه تحدید و سپس قطعات مفروزی را تحدید و در صورت مجلس قید نمایند.

مقیاس نقشه در دهکده ها یک پنج هزارم و در قراء و قصبات یک ده هزارم و در فاصله هایی که حد غیر طبیعی و مستقیم باشد یک بیست هزارم خواهد بود (ماده ۷۹ آیین نامه)

در اراضی بیاض غیر محصور که حد فاصل نداشته باشد باید در اطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود (ماده ۸۰ آیین نامه)

نماینده ثبت صورت مجلس تحدید حدود را با پرونده ها تطبیق کرده و پس از تکمیل آن ،
پیش نویس سند مالکیت را تهیه کرده و پیوست کرده به شعبه بایگانی تسلیم می کند (ماده
۸۳ آیین نامه)

ذکر این نکته ضروری است که برای هر سهمی از املاک مشاع (مالکیت هریک از مالکین) یک
پیش نویس سند مالکیت تنظیم می گردد و حدود کلی ملک در یکی از پیش نویس ها قید و
در بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می شود (ماده ۱۲۱ آیین نامه) .

فهرست منابع و مآخذ

- ۱- تفکریان محمود ، حقوق ثبت املاک ، موسسه فرهنگی نگاه هنر ، نوبت چاپ پنجم ، ۱۳۹۰
- ۲- حمیتی واقف احمد علی ، حقوق ثبت ، نشر حقوقدان - دانش نگار ، ۱۳۸۲
- ۳- رازانی بهمن ، حقوق ثبت مدخل ، انتشارات اساطیر ، چاپ اول ، ۱۳۷۹
- ۴- شهری غلامرضا ، انتشارات جهاد دانشگاهی - واحد علامه طباطبائی ، نوبت چاپ چهلیم ، تابستان ۱۳۹۳
- ۵- کریم پور مهدی ، مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، شهریور ۱۳۷۸
- ۶- میرزائی علیرضا ، حقوق ثبت کاربردی ، انتشارات بهنامی ، چاپ اول ، ۱۳۸۳